

מסורת הש"ס

א) נדה דף מה. סנהדרין דף נה; ב) נדה דף נב. יצמות דף ג; א) חולין פז כז; נדה דף נב. יצמות דף יב. כתובות דף לו, ד) גיטין דף קד; ה) ז"ל מתשא בשבתא, ו) ז"ל אמרי. יעב"ד, ז) ז"ל ואלא דופן (דף מו), ו) ונער חוס' נדה נב; ד"ה הלכה וחוס' שם מט. ד"ה ואצ"ח ר' שמעון, ו) ונער חוס' חולין ט; ועי' חוס' כתובות ז. ד"ה עד,

הגהות הב"ח

א) גבי מתנתו מתנה כי הדמי לעבדיו להו מילי: ב) שם מתנשא אלף מתנשים ורובםים אומרים: אלף ואלו נקנין באמידה אחת לו מפשה: ג) רשב"ם ד"ה ה"י וכו' אלף בכולהו מתנש: ד) ד"ה רבי אלעזר וכו' ר' אלעזר ס"ל דרבוי שכיב מעט: ה) ד"ה ואחד מסוקי כו' ה"ה היכא דעמד. ר"י ותימה א"כ אמאי נקט במתנשה דמרוי ומת אף אפילו בלא מת ממי ממי שהקטו חוס' דף קנא ע"כ ודוקא לומר דנקט מי לאורוי דשכיב מרע היה דאין זו נראה וכמו שפשוט לו ממש ראה מרובי בריא היה וגרלה צעיר דנקט ומת לאורוי דמלח מתנת מיתה היה ולכן אם עמד חור ואע"ג דקט מיתה ואשמעין דבעי קנין אפילו מתנה מתנת מיתה וכדאמרינן לעיל בגמי' דמתנשה דמי וכל מהלך מתנת מיתה ה' ומה שפי' רשב"ם כמתן חיבה לאחד ללומר דמודה ר"א בנמלה מתנת מיתה אינו אלא על שפוטת אמרו לו [דלא היה סלקא] לאעריימה דר"א מנחין קנין אפילו שפוטת מתנת מיתה כל מה דלא שכיב ר"א ממשעה דמרוי לפי זה ודאי ויש להקשות מנאי [ראה] מתנשה דמי וכל מה דר"א חיוס' לה בנמלה מתנת מיתה ונריך לפש דאף לפי זה שפיר הציט דמנהקט והוא בשנים (עשר נמי ומאי נפקא מינה אפ"ן לא להודיע דמתנת ע"מ בלא שזיר היתה דהשתא אי אפשר לומר דהמפשה היה בנמלה מתנת מיתה דל"כ [אין חילוק בין] מתנה בלא שזיר לא בשזיר בלא שפוטת דמתנת שכיב מרע ונאן צעי קנין: ו) תו' ד"ה דודקן וכו' שהגיע כבר לקנא עטס וכו' ומהנמיא ק"ן בדקיה כ"ל ומתנת וכו' מתקן: ז) בא"ד וליכא ללומר לשמואל דלא פשטה וכו' דהסמ לא קאמר שמואל הכי: ח) ד"ה וכו' מאחר וכו' עשוי הוא בגמי גדול:

רבינו גרשום

עד שיביא שערות וירדע בטיב משא ומתן לא מצי לאהדורי:
לאחריתי:
במקרקעי: אלא ממשעה:
דאחרת משמוש הכי מצי לאסוהי:
משום דמצי לזבויי א"כ פשוטא דמצי זבויי כדתנן ה"י דערוון עדות:
הא לא הוי אלא בן ארבע (תשיסר) [שית ושבוע].
הא לא מציא אמרת לגבי עדות אנשים בעיני כדמתביע ועמדו שני האנשים בעדים הכותב מדבר וליכא דחינוקת הן.
ולעולם גבי עדות:
עדותן:
במטלטלין:
אמר אבמימי:
אע"ג דאין לי למכור בנכסי אבוי עד כ' שנה וכדאמרת' הלבנת אפי"ה אי יהיב מתנה מנכסי אבוי מתנתו מתנה:
ומה זבויי דמקבל וזוי אמרת לא.
מתנה בדחנם הוא לא כ"ש:
א"ל ולטעמך.
דמקשת הכי מי מצי ובין שפיר בנכסי אבוי.
דבין שוה ד' בה' ה"י דוביניה זבויי.
אלא לא אויל כלל משום האי טעמא דובין שפיר ולא משום דלא אתו לדייה דלא מצי למיבה מתנה אלא מאי טעמא אין מכירוות מכירה אע"ג דובין שפיר דגורין האי דובין שפיר אטו האי דלא זבין שפיר דכי הויכ דהאי אין מכירוות מכירה הכי גמי איך דקיס להו לרבנן כו':
מילי.
הנאה וגמילות חסד:
אמר רב נחמן אמר שמואל בודקין לגיטין ולקדושין ולחליצה ולמיאונין.
אי חזן בן י"ג שנה ויום אחד:
(ולמכור בנכסי אבוי.
לא מצי למיזבין):
ואם בת היא לחליצה ולמיאונין בודקין אם היא בת י"ב שנה ויום אחד:
ולמכר בנכסי אבוי.
לא מצי למזבין עד שיהא בן עשרים וחביא שתי שערות:
וכין דברקנא.
ליה לקדושין גדול היה כשקדשה כל שכן דלגירושין הוי גדול:
לא נצרכה אלא לקדשי יבם.
דבן תשע קנאה והורא אשתו ואם דעתו לגרשה אינו רשאי עד שירלי:
איש כתיב בפרשת יבמים.
ככה יעשה לאיש ומקשי' אשה לאיש דזה וזה עד שיגדילו:
לאפוקי מדר' יהודה דאמר.
עד מתי הבת ממאנת עד שתביא ב' שערות.
ר' יהודה אמר עד שירבה שחור כו' קמ"ל דהלכה כת"ק דר' יהודה:
תוך זמן כלפני זמן, ואין מכירוות מכירה:
והלכתא כגידל בר מנשה.
כדשכל ליה רבא:
והלכת' כמר וזוטרא.
דאמר לא אמרינן דערוון עדות אלא במטלטלין:
והלכתא כרב נחמן אמר שמואל בכולהו.
דאמר בודקין לגירושין כו':
פ'יסקא המחלק נכסיו על פיו.
כגון שכ"מ שאינו צריך לקנין ולא תביאה ולא משיכה אלא בדברו בעלמא:
ר' אליעזר אומר אחד בריא ואחד מסוכן.
המחלק על פיו:
נכסים שיש להן אחריות.
כלומר ר' אליעזר לא סבירא ליה דרבוי שכיב מרע ככותבין וכמסורין דמי דצריכין כל חיזוקין כבריא:

א"ל ולטעמך.
דחלית טעמא צמדי דאית ליה רווחא והפסדא:
ובין שוה (א) **ארבע בחמש**.
דאית ליה רווחא טובא:
ה"ג דוביניה זבויי.
במתניה.
והא לא פלוג רבנן צמכרת פחות מבן עשרים שאינו יודע בטיב משא ומתן מידי אלא ו) כולוה תקון דלא ליהוי זבויי:
אלא.

היינו טעמא דמכירה קיס להו לרבנן כו' וימנין דמקרקשי כו' הלכך בצולוה מכירות תקון דלא ליהוי זבויי:
אי לאו דאית ליה הנאה גדולה מיניה לא הוה יידי ליה כו':
דלעבדן מילי.
לגמול לו חסד ולהטיב לו ככל עניינן:
בזוקין לקדושין.
אע"פ שהוא צן י"ג שנים ויום אחד והאשה בת י"צ שנים ויום אחד לא סמיכין אשנים לאחזקניהו כגדולים ובני שיער להחשד קדושיהן ודאי אף להקל כגון לצטל קדשי שני שקדים אחריו בלא גט אלא בזוקין אחריו אם הניא שערות או יחשבו קדושי ודאי:
ולגירושין.
לקמיה מפרש:
ולחליצה.
כדמפרש לקמיה דמשום אשה נקט לה שלא תחלוץ עד שהגדיל ותיבא סימני שיער:
ולמיאונין.
אם הציאה שערות לא תמאן: עד שיהא צן עשרים אע"ג דל"ייתי שערות מ"ג:
וכי מאחר דצדקנא ליה.
להאי גבירא בשעת קדושין ונמלא גדול למה נריך דיקה בשעת גירושין:
אלא לינוס.
דמבן תשע קנאה צביאה ואין יכול לגרש עד שיציא שמי שערות:
לאפוקי מדר' יוסי.
דמשום חליצת איש לא אינטריך דמגירושין שמענין לה:
ה"ג עד שירצה השחור קמ"ל דלא כרבי יהודה.
ובמתנה דמה [נב].
מפרש עד שירצו השערות ויהיו שזככות וגראה כמו שהרצה השחור ולא גרס על הלצן ולר' יהודה אין בזוקין דהא לאחר הבאת שערות ממאנת עד שירצה ויהיו שזככות:
והלכתא כגידול בר

בנשה.
דבן י"ג יהודע בנשא ומתן מוכר צנכסי אצוי אפי' מקרקעי דאילו מטלטלי אפילו צעיד ככר שנים מוכרין:
כמר וזוטרי.
דלעדות מטלטלי מעיד צן י"ג שאינו יודע בטיב משא ומתן אלא בעדות קרקע לא:
והלכתא כדמימר.
דמתנת צן י"ג שאינו יודע בטיב משא ומתן הויא מתנתו מתנה ואע"ג דמכירת נכסיו לא הויא מכירה:
והלכתא כרב נחמן אמר שמואל כצולא.
קדושין וגירושין חליצה ומיאונין דלא סמיכין אשנים עד שצדוק סימניו ולמכור צנכסי אצוי עד שיהא צן עשרים ויציא סימונים מי שאינו יודע בטיב משא ומתן דטפי מעשרים לא ו) אמטו רבנן להמתין לתכמתו ולא לא הביא שיער בעשרים נחזיקין כקטן עד רוב שנותיו אם לא נמאלו צו סימני סרים.
ויכא ללמירי דוקא צנכסי אצוי אלא צנכסים שנתנו לו במתנה או שקנה ממטלטלין שאינם ירושת אבותיו הנהו מוכר פחות מבן עשרים כדין מטלטלין:
במתני' ר' אלעזר אומר אחד בריא ואחד מסוכן כו'.
ר' אלעזר סבירא ליה ו) לענין שכיב מרע אינס ככתובין וכמסורין כלל אלא כבריא בעלמא ונריך קנין כשאר מתנת בריא ואע"ג דמית לא קנה מקבל מתנה בלא קנין ואפי' מנאה ממחמת מיתה נמי לר"א צעי קנין שרי ממשע של אמן של צני רוכל ארקימנן לעיל (דף קנא):
בנמלה מתנת מיתה ואפ"ה פליג ר"א ואמר להו לתכמים של רוכל צנכסים שנתנו לו במתנה או שקנה ממטלטלין שאינם ירושת אבותיו הנהו מוכר פחות מבן עשרים כדין מטלטלין:
במתני' ר' אלעזר אומר אחד בריא ואחד מסוכן כו'.
ר' אלעזר סבירא ליה ו) לענין שכיב מרע אינס ככתובין וכמסורין דמי דצריכין כל חיזוקין כבריא:

יהושע אומר כו' אלא מדפלגניהו לתרי צבי שמע מינה הראשון הוא ר' צבצב ולא לחוש לדברי ר' אלעזר כו' ואי גרס ר' אליעזר הא אית

מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא

קנו.

ולטעמך ובין שוי חמשא בשיתא.
וא"ת גס צגדולים נמי אין ממכרו מכר צכה"ג דהוי ליה בטול מקח וממחר אונאה"
ו"ל דלאו דוקא נקט חמשא צשיטא אי נמי דוקא ואמי שפיר למה שמפרש ר"ת דאין אונאה לקרקעות ^ב אי נמי כגון שאמר צפירוס יודע אני שאינו שוה כל כך אי נמי לא

יתצטל לגמרי כיון דליכא יותר משמות ^א:
בזרקין לקדושין ולגירושין.
הך דדיקה אחר שהגיע ו) לכלל שנים אצל מקמי שנים הוו שערות שומא בעלמא כדאמרין צגדה פרק ו' (בא סימן) (דף נב ושס) וגס מהניא הך דדיקה לענין שאס פשטה ידה וקבלה קדושין מאחר אי משכחין צתר הכי סימונים צתרא לא הוו קדושין ^ד ואי לא משכחי סימונים הוי ספיקא דחיישין שמא נשרו צספיקא דלומימא כי הכא כדאמר צפ' צא סימן וליכא ככר לגלות דאס פשטה ידה וקבלה קדושין מאחר חיישין לקדוש' [שניהס] ^ה וכדשמואל דאמר צפ' עשרה יוסחין (קדושין דף עט:) קדשה אציה צדוך וקדשה היא עצמה צעיר חוששין לקדוש' [שניהס] דהסמ לא קאמר הכי אלא ציומא דמשלס שית צצבותו יוס צגרה ^ו אצל הכא שהגיע ככר לגלות מומן גדול לא ^ז:

ולגירושין.
שאס לא ימאלא שערות לא יהיו גירושין דלא סמיכין לחזקה להקל וכן לחליצה ולמיאון ואע"ג דצבי מיאון אמרי' צפ' צא סימן (דף מח: ושס) קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה דדיקה דחזקה הביאה סימניו היינו היכא דלא צדקנא אצל היכא דצדקנא ולא אשכחין יכולה למאן ולא חיישין שמא נשרו כיון שלא צעל ^ח כדאמרי' צפ' צא סימן (דף נב).
מיהו צומן הזה לא צקיאינן צצכרת גומות ^ט:

וכי מאחר דברקנאה לקדושין ולגירושין למה צי בו'.
וא"ת ומאי קושיא וכו' חוצה הוא לצדוק לקדושין אצל לגירושין כריך הוא לצדוק אס הוא גדול לגרש ועוד דצוה ליה לגירושין תאף לישאל למאי הלכתא צדקינן לגירושין' דממה נפשך היא מגורשת שאס היה קטן בשעת קדושין אפי' גירושין לא צעי ואס היה גדול עכשיו הוא ו) גדול בשעת גירושין ואס היה ספיקא הא ספיקא דלורייתא לחומרל דחיישין שמא נשרו כדאמרי' צפ' צא סימן (שס) ודומק לומר צדודקין לקדושין דהיינו אס לא מאלא שערות לא תהא מקודשת דלא חיישין שמא נשרו ^א דהיא או מילתא דשמואל צצכי דלא כהלכתא:
לחליצה לאפוקי מדר' יוסי.
וא"ת אימא דלענין דאיש מיירי דהסמ אפי' ר' יוסי מודה ו"ל דמשמע ל' דמיירי צין צאיש צין צאשה דומיא דלגיטין ולקדושין דמיירי צין צאיש צין צאשה:
לאפוקי מדר' יהודה כו'.
ואס תאמר מנא ליה לאפוקי מדרבי יהודה דלמא צצדיקה דרבי יהודה איירי ויש לומר דומיא דצדיקות דלעיל דהוי צ' שערות מיה' נריך עיון אי קאמר ר' יהודה למילמיה צבי מיאון דוקא או לא:
עך שירבה שחור עץ האבן.
פ' רציו שמואל דלא גרסינן על הלצן ^ב ור"י אומר דגרסינן שפיר דעל הלצן היינו על הצכר שהוא לצן ^א ואיירי שהוכיז שחור צצשה והוכיז צצר כלשון לצן:
רבי אליעזר אומר אחד בריא ואחד מסוכן כו'.
כי גרים רציו תס ר' אלעזר ולא ר' אליעזר והוא ר' אלעזר צן שמוע דאי גרים ר' אליעזר היה קשה מדתני צתר הך צצא פלוגתא דר' אליעזר ורבי יהושע צבי קנין דשכיב מרע צצצא אחריתי ^א ואי גרס ר' אליעזר צתרייהו א"כ ליערביניהו וליתניניהו המחלק נכסיו על פיו רבי אליעזר אומר אחד בריא כו' צד"א צחול אצל צצצת צצריו קיימין ר' אלעזר צן שמוע ועוד ראהי דקאמר צגמרא א"ר לוי קויןן משי"מ ואפילו ליה צצסמן דצצצת צצריו קיימין בלא קנין ^{טו} ועוד מאי ראהי דקאמר

אמר

לשמואל.
שטע מקולצת צסס הלא"ס ועיין מהרש"ם.
1. דהתם ודאי הוא דאמרינן השתא הוא דברגן שאין בא שום חזקה לומר מצפרא אתו.
סס.
[ד]הרי היום אין לה חזקה משום דבר לא מערות ולא מבגרות שהרי היום עשויה להשתנות.
קידושין עט: מודה אלא.
2. [ד]ודאי אית לן ללמיר כיון דאחר קידושין מצאן חזקה שגם בשעת קידושין היו בה.
שטע מקולצת צסס הלא"ס.
3. [ד]הויא לה ביאה זו קידושין גמורין דהא גדלה ושוב אינה יוצאה במיאון.
רש"י נדה מ.
4. [וכן] אין אנו בקיאים לבדוק כל גופה שלא יהיו לה שערות דאפי' אחת בגבה ואחת בכריסה ובקשרי אצבעותיה מצטרפים.
מה נע:
5. [ו]למה תלה קיושויה בבדיקת קידושין, אפי' אם לא היו בודקים לקידושין יש להקשות למה לי בדיקה לגיטין.
רעט יוסי.
6א. [ובדוקין לגירושין] דשמא קטן הוא ולא יצטרך לגט ואין ראוי ליתן גט שלא לצורך כדי שלא יאמרו אין קדושין תופסין באחותה או כדי שלא לפסולה מן הכהונה וכיון שיבדקוהו ולא תביא ב' שערות אין צריכה גט.
רעט יוסי.
7א. משום דאמרינן כ' בא סימן (נדה נב).
לא שירבה ממש אלא כדי שיהו שתי שערות שזוככות נראה כמו שירבה שחור ועל הלצן משמע יותר מן הלצן.
מקוטס לו.
מוד"ס עז.
8. [קאמר ר' יהודה דבעי שישחור אותו מקומן מן השערות ובשתי שערות סמי כדמפורש ב' בא סימן ולא שירבה ממש אלא שיהו שתי שערות שזוככות נראה כמו שירבה שחור כלומר דומה כמו שיש שם שערות הרבה.
חולין כו:
מוד"ס עז.
9. ר' אליעזר אומר בשבת דבריו קיימין אבל לא בחול ור' יהושע כו', אבל ברישא פליגי בין בחול בין בשבת מרלא ערביניהו.
עיין יד:
מוד"ס ר' אלעזר.
10. ואצ"ל דלרי"מ אמרינן בגמ' דלר' אליעזר בחול דבריו קיימין ולא בשבת, מיהו ר' לוי אמתניתין קאי דאתאי דלא כר"ם.
שטע מקולצת צסס הלא"ס.

עין מושפט נר מצוה

קבא א ב מ"י פ"ט מהל' מכירה הל' ג יד סמנ עשין פט טו"ש"ע ח"ת סי' דלה פ"י:

קבב ג מ"י פ"ד מהל' ארשות הלכה ז ועיין בהשגות ובמגד מנשה סמנ עשין מח טו"ש"ע אה"ע סי' דלה פ"י:

קבג ד מ"י פ"א מהל' ידוס הל' טז סמנ עשין כא טו"ש"ע אה"ע סי' קסז סעיף א צ:

קבד ה ו מ"י שם הל' ז טו"ש"ע שם סעיף ג ד:
קבוז ז ח מ"י פ"ד מהל' ארשות הל' ז סמנ עשין מח טו"ש"ע אה"ע סי' קנה פ"ב:

קבו ז מ"י פ"ג מהל' זמיה ומתנה הל' א סמנ עשין פט טו"ש"ע ח"ת סי' רמא סעיף א:

מוסף רש"י

בן תשע שנים ויום אחד שבא עד ובימחו קנאה.
יורשה ושאל מפטר עד בחליצה אלא צבט (שנחדין) (נה) וזה צנכסי אחוי ואפי"ג שאין קנין לקטן, הכי קטניה לו ועומת (נדה מה).
ואין בוחן גט עד שיגדיל אס צא לגרשה דקדושי אחוי קדושין גמורין וגירושין של זה אינס גירושין גמורין דלתי קדושין.
דכתיב ואס לא יפסן האיש, ולא קטן, ואשכ נמי עניין גדולה כאיש, דלמקס לה דכתיב צבסא קרא ועלמה יצמתו שהרבה (יבמות קה).
עד שירבה שחור.
שיזיו שס שערות הרבה (שם יב):
שק אחוי מקוס צבער, ומבשכט דלא (נב):
דמפס לא שירבה מתא אלא שזרי שמי שערות ארבות שזככות וגרלה נמי שירצה הסחור (חולין כב) ובעי"ז כותבות לו, המחלק נכסיו על פיו.
על פי אולמא מתקן נכסיו לצניו ולא כשאר המוריסים שחולקים יורשים צשה (גיטין יד):
בכסף בכסף ובחזקה.
סנכך כן נקטים כו' בריא, ושזרי נמי לרי"א אי לאו אקניטו צבכי לא מקיט (שם).

מוסף תוספות

א. [ד]נתנאה לוקח בזוז שהורא חומש למקח ויותר מט:
ב. דאין אונאה עד פלגא אבל מפלגא וידיד קיורי ביטול מקח אוכל להם.
צ"מ.
מ"ה:
אמר.
ג. [ד]אצל מעות שנתן שתות הוא, רש"י צ"מ:
מט:
ד. שאם לא יבדוק בעשרי אי"פ שיצאמו לה שערות לאחר זמן שמא בשעת קידושין קטנה היתה וחוששים לקדושין הב' רעט יוסי.
ה. [וא"כ היה] צ"ל דבודקין היינו קודם קידושין דאילתאור קידושין אפי' מצאו שערות צריכה גט משינחם דילמא השתא הוא ראובן ובשעת קידושין לא הוה דהכי אית ליה

לשמואל.
שטע מקולצת צסס הלא"ס ועיין מהרש"ם.
1. דהתם ודאי הוא דאמרינן השתא הוא דברגן שאין בא שום חזקה לומר מצפרא אתו.
סס.
[ד]הרי היום אין לה חזקה משום דבר לא מערות ולא מבגרות שהרי היום עשויה להשתנות.
קידושין עט: מודה אלא.
2. [ד]ודאי אית לן ללמיר כיון דאחר קידושין מצאן חזקה שגם בשעת קידושין היו בה.
שטע מקולצת צסס הלא"ס.
3. [ד]הויא לה ביאה זו קידושין גמורין דהא גדלה ושוב אינה יוצאה במיאון.
רש"י נדה מ.
4. [וכן] אין אנו בקיאים לבדוק כל גופה שלא יהיו לה שערות דאפי' אחת בגבה ואחת בכריסה ובקשרי אצבעותיה מצטרפים.
מה נע:
5. [ו]למה תלה קיושויה בבדיקת קידושין, אפי' אם לא היו בודקים לקידושין יש להקשות למה לי בדיקה לגיטין.
רעט יוסי.
6א. [ובדוקין לגירושין] דשמא קטן הוא ולא יצטרך לגט ואין ראוי ליתן גט שלא לצורך כדי שלא יאמרו אין קדושין תופסין באחותה או כדי שלא לפסולה מן הכהונה וכיון שיבדקוהו ולא תביא ב' שערות אין צריכה גט.
רעט יוסי.
7א. משום דאמרינן כ' בא סימן (נדה נב).
לא שירבה ממש אלא כדי שיהו שתי שערות שזוככות נראה כמו שירבה שחור ועל הלצן משמע יותר מן הלצן.
מקוטס לו.
מוד"ס עז.
8. [קאמר ר' יהודה דבעי שישחור אותו מקומן מן השערות ובשתי שערות סמי כדמפורש ב' בא סימן ולא שירבה ממש אלא שיהו שתי שערות שזוככות נראה כמו שירבה שחור כלומר דומה כמו שיש שם שערות הרבה.
חולין כו:
מוד"ס עז.
9. ר' אליעזר אומר בשבת דבריו קיימין אבל לא בחול ור' יהושע כו', אבל ברישא פליגי בין בחול בין בשבת מרלא ערביניהו.
עיין יד:
מוד"ס ר' אלעזר.
10. ואצ"ל דלרי"מ אמרינן בגמ' דלר' אליעזר בחול דבריו קיימין ולא בשבת, מיהו ר' לוי אמתניתין קאי דאתאי דלא כר"ם.
שטע מקולצת צסס הלא"ס.